T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A

SEZIONE IV CIVILE

—— – ——

Il Tribunale ordinario di Roma, composto da:

dott.ssa Bianca Ferramosca — Presidente rel.

dott. Romolo Ciufolini — Giudice

dott. Fernando Scolaro — Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., iscritto al numero 3999 del ruolo contenzioso dell'anno 2023, vertente

TRA

Parte_1

rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Gabrielli;

RECLAMANTE

E

Controparte_1 **e** *Controparte_2*

rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Mancini e Giulio Mancini;

RECLAMATI

E

Controparte_3

rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Pantalani e Daphne Letizia;

RECLAMATO

E

Controparte_4 **,**

rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Spatola;

RECLAMATA

premesso che:

Parte_1 ha interposto reclamo avverso le ordinanze emesse il 9 gennaio 2023 nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva, iscritto al n. 63895/2019 R.G.A.C., con cui il giudice di prime cure rispettivamente:

- ha rigettato il reclamo ex art. 591 *ter* c.p.c. - proposto dalla odierna ricorrente avverso l'avviso di vendita emesso dal professionista delegato a motivo della mancata indicazione in esso della sopravvenuta trascrizione del diritto di abitazione *ex* art. 540 c.c., vantato da essa reclamante sul compendio in vendita – ritenendo la inutilizzabilità del rimedio esperito;
- ha rigettato l'istanza di estinzione del giudizio, come formulata dalla odierna reclamante per far valere la dedotta omessa notifica dell'ordinanza che ha disposto la divisione endoesecutiva a tutti i cointeressati della procedura esecutiva n. 449/2015 R.G.Es.;

Parte reclamante si duole della erroneità di entrambe le ordinanze impugnate chiedendo: - in via principale, la declaratoria di estinzione del giudizio di divisione endoesecutiva; in subordine, la declaratoria di illegittimità di tutti gli avvisi di vendita con retrocessione del giudizio al fine di procedere, nel rispetto dei termini di legge, alla rinnovazione della fase di vendita con emissione di nuova ordinanza di autorizzazione della vendita che riporti, tra le formalità non cancellabili, anche la trascrizione del diritto di abitazione in capo a essa reclamante; in via ancor più gradata, l'annullamento del V avviso di vendita, con rinnovazione dello stesso che riporti tra le formalità non cancellabili anche la trascrizione del citato diritto di abitazione.

Disposta la trattazione scritta del reclamo ai sensi del nuovo art. 127-*ter* c.p.c., si sono costituiti:

- *Controparte_1* e *Controparte_2*
- *Controparte_4*
- *Controparte_3*

tutti contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'interposto reclamo.

Disposta la trattazione scritta del reclamo, tutte le parti costituite, nel termine perentorio assegnato dal Collegio, hanno depositato note scritte, in cui hanno svolto le rispettive controdeduzioni e precisato le richieste al Collegio.

Osserva quanto segue

Il presente reclamo investe, come precisato in premessa, due provvedimenti assunti dal giudice nella divisione endoesecutiva, che ha ad oggetto il compendio immobiliare pignorato in quota nella procedura esecutiva n. 449/2015 R.G.Es..

L'esame del reclamo andrà, pertanto, condotto partitamente in relazione ai due distinti provvedimenti impugnati.

Quanto al provvedimento che ha rigettato il reclamo ex art. 591 *ter* c.p.c., il giudice di prime cure ha fondato la decisione sulla seguente motivazione: "*Il professionista delegato, Notaio* Persona_1 *ha redatto l'avviso di vendita nel rispetto dell'art. 3 del contenuto della delega al professionista di cui all'ordinanza ex art. 569 c.p.c. emessa il 2.09.21, copiando pedissequamente la descrizione del bene contenuta nella medesima ordinanza.*

Alcun appunto può essere quindi mosso all'operato del professionista delegato.

Piuttosto con il ricorso depositato il 29.12.22 Parte_1 *ha inteso opporre il diritto di abitazione del bene staggito che ella avrebbe acquisito ai sensi dell'art. 540 c.p.c. e che avrebbe trascritto il 14.12.22.*

Trattasi tuttavia di doglianza che avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 569 c.p.c., come peraltro la parte ha già fatto con ricorso depositato il 22.09.21.

La trascrizione del diritto di abitazione è irrilevante poiché trattasi di sola pubblicità notizia non avente alcuna efficacia costitutiva del diritto".

Nel reclamo in esame, Parte_1 ripropone i medesimi argomenti fatti valere dinanzi al Giudice di prime cure a sostegno della opponibilità alla procedura del proprio diritto di abitazione e della conseguente necessità di rendere noto ad eventuali interessati all'acquisto tale diritto, fatto oggetto di trascrizione, inserendolo nella descrizione del bene contenuta nell'avviso di vendita ma non prende posizione su ciascuno dei passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata, come sopra testualmente richiamati.

Ritiene il Collegio che la motivazione dell'ordinanza resista alle censure, pur non puntuali, che sono state mosse con il reclamo in esame.

Il rimedio dell'art. 591 *ter* c.p.c. può essere utilizzato per contestare le istruzioni impartite dal giudice su richiesta del delegato in caso di difficoltà insorte nel corso delle operazioni di vendita ovvero la decisione del giudice sull'impugnazione degli atti compiuti dal delegato. In detta ultima ipotesi, le doglianze ipotizzabili con il rimedio offerto dall'art. 591-*ter* c.p.c. possono vertere esclusivamente sul mancato rispetto da parte del professionista delegato dei termini e delle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione per lo svolgimento delle operazioni di vendita non potendo, evidentemente, interessare gli atti del giudice, che, invece, sono sottoposti al diverso regime di impugnabilità di cui all'art. 617 c.p.c..

Nel caso in esame, la reclamante, impugnando formalmente l'atto del professionista delegato (l'avviso di vendita), censura, nella sostanza, la valutazione di inopponibilità alla procedura del diritto di abitazione da essa reclamante vantato sul compendio pignorato, come espressa dal giudice dell'esecuzione. Tale censura, come detto, è inammissibile nella

presente sede dovendo la stessa dirigersi non contro l'atto del delegato - necessariamente rispettoso delle valutazioni del Giudice - ma contro gli atti esecutivi di quest'ultimo che incidono sul diritto vantato dalla odierna reclamante a mezzo di ricorso ex art. 617 c.p.c., rimedio, peraltro, che consta esperito dall'interessata sia contro l'ordinanza di vendita sia contro l'ordine di liberazione.

La circostanza della sopravvenuta trascrizione del diritto di abitazione, a ragione, non è stata fatta oggetto di istanza da parte del professionista delegato al giudice per la eventuale modifica della descrizione del bene perché essa, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, ha valore di mera notizia di un evento (l'acquisto *mortis causa* del diritto di abitazione sul compendio pignorato) la cui opponibilità alla procedura esecutiva è stata esclusa dal giudice con valutazione che, per quanto sopra motivato, non può essere vagliata nella presente sede.

Quanto invece, al provvedimento con cui il giudice di prime cure ha respinto l'istanza di estinzione del giudizio di divisione endoesecutiva, il reclamo esperito va qualificato ai sensi dell'art. 178, 2° co. c.p.c. e, come tale, è inammissibile.

In materia di estinzione del processo di cognizione, infatti, la possibilità di reclamo dinanzi al Collegio è prevista, in relazione alle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, per impugnare le ordinanze dichiarative dell'estinzione pronunciate dal giudice istruttore.

Nei procedimenti in cui, come quello in esame, il tribunale giudica in composizione monocratica, nel silenzio del codice di rito ed in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento sulla estinzione non è mai immediatamente reclamabile al Collegio poiché, ove la dichiari, ha natura sostanziale di sentenza e come tale è, per opinione pacifica, appellabile, mentre, ove la respinga, come nel caso in esame, a seconda delle opzioni interpretative, per una opinione, è ritenuta revocabile e, dunque, inidonea alla definizione del giudizio, sicché può essere riproposta in sede decisoria senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame (cfr. *ex multis* Cass. Civ. n. 2837/2016), per altra opinione, invece, è ritenuta immediatamente appellabile pronunciando essa su una questione preliminare di merito da decidere con sentenza non definitiva, da ricondurre alla previsione di cui all'art. 279, primo comma, n. 2 c.p.c. (cfr. per tale soluzione Cass. Civ. n. 14592/2007).

Per quanto motivato il reclamo va rigettato in relazione al provvedimento ex art. 591 bis e dichiarato inammissibile in relazione al provvedimento di rigetto della istanza di estinzione del giudizio di divisione.

Infine, la regolamentazione delle spese del presente procedimento deve rimettersi al merito trattandosi di reclamo in corso di causa.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo in relazione al provvedimento ex art. 591 bis;

dichiara l'inammissibilità del reclamo in relazione al provvedimento di rigetto della istanza di estinzione del giudizio di divisione;

Spese al merito.

Si comunichi.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 2023.

Il Presidente est.

dott.ssa Bianca Ferramosca